

1500967-40.2020.8.26.0302
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANA CRISTINA NARDELLI

Em 21 de novembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusada e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal
Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/ESh_EdSeJW9MpsVww1vqqusBMgjqSml67E6xLjzFF4_HSA?e=gqrsFn
TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:
1500967-40.2020.8.26.0302 - Controle 2020/000758
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANA CRISTINA NARDELLI

Em 21 de novembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusada e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo a acusada ADRIANA CRISTINA NARDELLI; e a acusada referida. As Partes desistem da oitiva da representante da vítima, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório da acusada. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. ADRIANA CRISTINA NARDELLI foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022 e a ré foi citada. Durante a instrução foi interrogada a ré. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição da ré, no que foi secundado pela Defensora. É O RELATÓRIO. DECIDO. A manifestação ministerial deve ser acolhida para julgar a ação improcedente. Embora a ré tenha admitido a infração, as circunstâncias em que ela ocorreu ensejam a exclusão da ilicitude de sua conduta, conforme manifestação do

próprio titular da ação penal, adotada como razão de decidir. Nesse contexto, impõe-se a absolvição da ré. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e ABSOLVO a ré ADRIANA CRISTINA NARDELLI da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, III, CPP. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público, O Réu e a Defensora informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: ADRIANA CRISTINA NARDELLI

RG: 33893049

Data De Nascimento: 27/03/1976

Filiação: pai ROBERTO NARDELLI, mãe MARIA TEREZINHA FERNANDES NARDELLI

Residência: RUA ABOLIÇÃO, 735, JARDIM EUROPA, RUA ABOLIÇÃO - CEP 17320-000, Mineiros do Tiete-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.